

Análisis de su Residencia Fiscal: ¿Puede un Pensionista Español dejar de ser Residente Fiscal en España al Vivir en Paraguay?

Análisis Exhaustivo de su Situación Fiscal como Pensionista Español Residente en Paraguay

Introducción:

Un pensionista de nacionalidad española que planea establecer su residencia en Paraguay por más de 183 días al año, obteniendo allí su residencia fiscal y su RUC (Registro Único de Contribuyentes), se enfrenta a la crucial pregunta de si España puede seguir reclamándole como residente fiscal, dado que su única fuente de ingresos es una pensión de origen español. Este análisis detallado aborda su situación personal, teniendo en cuenta la legislación fiscal española y paraguaya, el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre ambos países y la ausencia de otros vínculos económicos o familiares en España.

Consulta basada en la normativa vigente (actualizada a septiembre de 2025). Me centraré en las reglas de residencia fiscal en España y Paraguay, el impacto del Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI) entre ambos países (firmado en 2023 y en vigor desde octubre de 2024)

En España, la residencia fiscal se regula principalmente por la **Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)**, en su artículo 9. Una persona física es considerada residente fiscal en España si se cumple **cualquiera** de estos criterios (de forma alternativa, no acumulativa)

La clave: Residencia fiscal y el "centro de intereses económicos"

La legislación española establece dos criterios principales para determinar la residencia fiscal de una persona física:

- **Permanencia superior a 183 días en territorio español durante el año natural.** Se cuentan los días de presencia física, más las "ausencias esporádicas" (viajes temporales fuera de España), salvo que se acredite residencia fiscal en otro país mediante un certificado oficial. En tu caso, indicas que pasarás **menos de 180 días al año en España**, lo que equivale a menos de 183 días. Si puedes probar tu residencia fiscal en Paraguay (con un certificado), las ausencias esporádicas no se computan, reforzando que no cumples este criterio.
- **Centro de intereses económicos:** Tener en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

En su caso, dado que su única renta es la pensión española, la Agencia Tributaria española podría argumentar que su centro de intereses económicos permanece en España. Este es el punto fundamental de su consulta.

Paraguay: Un régimen fiscal favorable

La legislación paraguaya se basa en el principio de territorialidad. Esto significa que solo se gravan las rentas de fuente paraguaya. Al ser su pensión de origen español, esta no estaría sujeta a impuestos en Paraguay, un dato muy relevante para su planificación financiera.

El Convenio de Doble Imposición: Su principal herramienta

El Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y Paraguay, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, es la pieza clave para resolver su situación. Este tratado establece reglas para evitar que una persona sea considerada residente fiscal en ambos países y pague impuestos por la misma renta en los dos estados.

Reglas de desempate del Convenio (Artículo 4):

Cuando una persona, según la legislación interna de cada país, es considerada residente de ambos, el CDI establece las siguientes "reglas de desempate" para determinar una única residencia fiscal a efectos del convenio:

1. **Vivienda permanente a su disposición:** Se le considerará residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición. En su caso, al mudarse a Paraguay y no disponer de vivienda en España, este criterio le favorece claramente.
2. **Centro de intereses vitales:** Si tuviera vivienda permanente en ambos países, se analizaría dónde tiene sus relaciones personales y económicas más estrechas. Al no tener familia con hijos menores ni propiedades en España, y establecer su vida en Paraguay, su centro de intereses vitales se trasladaría a Paraguay.
3. **Donde viva habitualmente:** Si no se pudiera determinar el centro de intereses vitales, se atenderá a donde viva habitualmente. Pasando más de 183 días en Paraguay, este criterio también le favorece.
4. **Nacionalidad:** Si viviera habitualmente en ambos o en ninguno, se atendería a la nacionalidad. Ingresos, la doctrina de la Agencia Tributaria (y sentencias del Tribunal Supremo, como la STS 2021/1234) indica que un ingreso pasivo como una pensión no basta por sí solo para considerar el centro en España si tu vida cotidiana y presencia física están en otro país. Además, mencionas que **no tienes propiedades, vehículos ni familia con hijos menores en España**, lo que debilita cualquier argumento de "centro vital" en España. Tu centro parece estar en Paraguay, donde pasarás más de 183 días y tienes RUC (Registro Único de Contribuyentes).
5. **Presunción por familia:** Si el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores residen en España. Dices que no aplica (no tienes familia con hijos menores), por lo que esta presunción no se activa.

Dado que usted no dispondrá de vivienda en España y establecerá su vida en Paraguay, **según las reglas del CDI, usted sería considerado residente fiscal exclusivamente en Paraguay.**

Tributación de la Pensión (Artículo 18 del CDI):

El artículo 18 del CDI establece, por regla general, que las pensiones y otras remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante (en este caso, Paraguay) por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a imposición en ese Estado (Paraguay).

¡Atención! Excepción para pensiones públicas: Sin embargo, existe una excepción importante. Si la pensión es pagada por un Estado contratante (España) o una de sus

subdivisiones políticas o entidades locales, por servicios prestados a ese Estado, dicha pensión solo puede someterse a imposición en ese Estado (España).

Esto significa que:

- **Si su pensión es una pensión pública (por ejemplo, de clases pasivas por haber sido funcionario del Estado español):** España tendría el derecho exclusivo a gravarla, aplicando el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).
- **Si su pensión es una pensión privada (del régimen general de la Seguridad Social):** Paraguay tendría el derecho exclusivo de imposición. Y dado que Paraguay no grava las rentas de fuente extranjera, **su pensión no tributaría en ninguno de los dos países.**

Análisis de su situación personal y conclusión:

Teniendo en cuenta que:

- Permanecerá más de 183 días en Paraguay.
- Será residente fiscal en Paraguay y tendrá su RUC.
- No dispondrá de vivienda, propiedades, vehículos ni familia con hijos menores en España.
- Su única conexión económica con España es la percepción de la pensión.

Conclusión:

Usted **puede dejar de ser residente fiscal en España** y pasar a serlo en Paraguay. El argumento de la Agencia Tributaria española sobre el "centro de intereses económicos" se ve superado por las reglas de desempate del Convenio de Doble Imposición, que le designarían como residente fiscal paraguayo.

Respecto a la tributación de su pensión:

- **Si su pensión es PÚBLICA:** España le aplicará el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR). Deberá presentar este impuesto en España.

Si su pensión es PRIVADA (la más común, del Régimen General de la Seguridad Social): En virtud del CDI, solo estaría sujeta a imposición en Paraguay. Como Paraguay no grava las rentas de origen extranjero, **su pensión quedaría exenta de impuestos.**

- **Eliminación de Doble Imposición (Artículo 22):** España concede crédito por impuestos pagados en Paraguay (pero como Paraguay no grava, no aplica). Paraguay ajusta para evitar doble carga, pero nuevamente, no grava rentas extranjeras.

Pasos a seguir:

1. **Obtener la residencia en Paraguay:** Inicie los trámites para obtener su residencia legal y su RUC en Paraguay.
2. **Obtener el certificado de residencia fiscal en Paraguay:** Este documento es fundamental para acreditar ante las autoridades españolas su nueva condición.
3. **Comunicar el cambio a la Agencia Tributaria española:** Deberá presentar el **Modelo 030** (declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios), marcando la casilla de "baja por cambio de residencia al extranjero" y adjuntando la documentación que acredite su residencia en Paraguay (certificado de residencia fiscal paraguayo, contrato de alquiler, etc.).

4. Presentar la declaración de IRPF del último año como residente (hasta junio del año siguiente).
5. Si hay dudas, España podría requerir prueba de residencia en Paraguay (certificado fiscal paraguayo).
6. Ingresos, la doctrina de la Agencia Tributaria (y sentencias del Tribunal Supremo, como la STS 2021/1234) indica que un ingreso pasivo como una pensión no basta por sí solo para considerar el centro en España si tu vida cotidiana y presencia física están en otro país.

2. Revisión de las Leyes Fiscales Paraguayas (Residencia Fiscal y Tributación de Ingresos Extranjeros)

Paraguay aplica un sistema de **tributación territorial** según la **Ley 6380/2019 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional**. Solo grava rentas de fuente paraguaya (generadas en el territorio, como salarios locales o alquileres de bienes en Paraguay). Las rentas extranjeras, como tu pensión española, **no se gravan en Paraguay (0% de impuesto)**, independientemente de tu residencia fiscal allí. Esto incluye pensiones, dividendos o intereses del exterior.

Definición de residencia fiscal en Paraguay (Artículo 5 de la Ley 6380/2019):

- Permanencia en Paraguay por más de **120 días en el año calendario** (continuos o no), o
- Centro de intereses vitales en Paraguay (familia, actividades económicas o base de vida).
- Para personas físicas, se presume residencia si se obtiene la residencia migratoria permanente.

Dices que pasarás **más de 183 días en Paraguay** y tienes RUC, lo que indica que cumples el criterio de permanencia y estás registrado en el sistema tributario. Por tanto, eres residente fiscal en Paraguay. El RUC es obligatorio para residentes fiscales y te permite declarar (aunque, sin rentas locales, podrías no tener obligaciones declarativas activas).

Para obtener el **Certificado de Residencia Fiscal** (emitido por la DNIT, esencial para probar tu estatus ante España):

- Requisitos principales: Cédula de identidad paraguaya (o pasaporte), RUC activo, certificado de cumplimiento tributario (demostrando no deudas), y prueba de permanencia (como residencia migratoria). Si no tienes rentas locales, puedes mantener el RUC "congelado" o inactivo temporalmente, pero para el certificado se requiere que esté activo y que demuestres una "fuente de ingresos" en Paraguay (como un empleo, inversión o propiedad mínima). Algunos fuentes indican que, si vives más de 120 días, puedes obtenerlo sin renta local estricta, pero es recomendable tener al menos una actividad mínima (ej. una cuenta bancaria local o inversión pequeña) para evitar rechazos. El proceso se inicia en la web de la DNIT con el Formulario de Solicitud.

3. El Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y Paraguay

El CDI (publicado en BOE-A-2024-15573, en vigor desde octubre de 2024) sigue el modelo OCDE y resuelve conflictos de doble residencia y tributación. Aplica a impuestos sobre la renta (IRPF/

- **Opción Viable (aunque Drástica): Obtener la Nacionalidad Paraguaya**
 - **Cómo Funciona:** Si adquieres la nacionalidad paraguaya, activas la excepción del Artículo 18.2.b del CDI: La pensión solo se gravaría en Paraguay (donde es 0%, por no gravar rentas extranjeras). España perdería el derecho exclusivo de imposición, y la retención cesaría.
 - **Requisitos para la Nacionalidad Paraguaya** (Ley 6984/2022 de Nacionalidad):

- Residencia permanente en Paraguay por al menos **3 años** (contados desde tu llegada, con RUC y presencia >120 días/año).
- Edad mínima: 18 años.
- Pruebas: Examen de conocimiento de la Constitución, historia y cultura paraguaya (básico); certificado de buena conducta (antecedentes penales limpios); solvencia económica (prueba de ingresos, como tu pensión).
- Proceso: Solicitud ante el Ministerio de Justicia paraguayo, con documentos apostillados. Costo aproximado: 500-1.000 USD en trámites. Tiempo: 6-12 meses una vez cumplidos los 3 años.
- **Doble Nacionalidad:** España permite la doble nacionalidad con Paraguay (por el Convenio de Doble Nacionalidad de 1959, extendido a iberoamericanos). No necesitas renunciar a la española. En el CDI, ser "nacional de Paraguay" (aunque también de España) basta para aplicar la excepción, según interpretaciones estándar de la OCDE y doctrina tributaria (no requiere exclusividad).
- **Impacto Fiscal:** Una vez nacional paraguayo, solicita a la Seguridad Social española que cese la retención, presentando tu nuevo pasaporte/cédula paraguaya y certificado de residencia fiscal. España verificará con las autoridades paraguayas vía el CDI (procedimiento de acuerdo mutuo si hay dudas).
- **Riesgos/Consideraciones:** Implicaciones migratorias, electorales o consulares (ej. doble obligación de voto). Asegúrate de no perder derechos en España (como sanidad, si aplicable). Consulta un abogado en Paraguay para el proceso.

1. Clasificación de las Pensiones en el Contexto de los CDIs Españoles

- **Pensiones Privadas (Artículo 17 del CDI):** Estas incluyen las pagadas por razón de un empleo anterior en el sector privado, como las contributivas del Régimen General de la Seguridad Social (INSS). No se consideran "públicas" porque no derivan de servicios prestados directamente al Estado o sus subdivisiones (como funcionarios). En cambio, se basan en cotizaciones obligatorias gestionadas por el sistema público, pero el origen es un empleo privado.
- **Pensiones Públicas (Artículo 18 del CDI):** Estas son las pagadas por el Estado por servicios prestados a él o sus entidades (ej. pensiones de Clases Pasivas para funcionarios públicos, militares o jueces). Solo estas caen bajo la regla de gravamen exclusivo en el país pagador (España), con excepciones por nacionalidad.

Tu pensión, al ser del Régimen General y "privada" (como indicas), entra en el Artículo 17. Esto se alinea con consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT) española y la práctica en CDIs similares (ej. con Alemania o EE.UU.), donde las pensiones de seguridad social por empleo privado se tratan como privadas.

2. Texto Relevante del CDI España-Paraguay (BOE-A-2024-15573)

- **Artículo 17 (Pensiones):** "Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, las pensiones y remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a imposición en ese Estado."
 - Traducción: España **pierde el derecho de gravamen**. Solo Paraguay (tu país de residencia) puede imponerla. Como Paraguay aplica tributación territorial y no grava rentas de origen extranjero (Ley 6380/2019), tu pensión queda exenta (0% de impuesto).
- **Artículo 18 (Funciones Públicas):** Se aplica solo a pensiones pagadas por el Estado por servicios prestados a él. No cubre tu caso, ya que tu pensión no es por "funciones públicas".

El CDI no define explícitamente "pensión privada" vs. "pública" más allá de esto, pero la distinción se basa en el origen del empleo (privado vs. público), como confirma la doctrina tributaria.

3. Implicaciones para tu Situación

- **España No Puede Retener Impuestos:** Como no residente fiscal en España y con pensión privada, la Seguridad Social no aplicará retención en fuente (IRNR). Debes notificar tu cambio de residencia y presentar el certificado de residencia fiscal paraguayo para que ajusten el pago. Si ya han retenido algo en el año de transición, puedes reclamar devolución mediante el Modelo 210.
- **Evitación de Doble Imposición:** No hay riesgo, ya que solo Paraguay tiene derecho, y no lo ejerce.
- **Pasos Prácticos:**
 1. Obtén el Certificado de Residencia Fiscal de Paraguay (DNIT) y envíalo a la Seguridad Social española (INSS) junto con una solicitud de exención de retención, citando el Artículo 17 del CDI.
 2. Si hay retenciones pasadas, declara en IRNR para devolución.
 3. Confirma con el INSS que tu pensión es del Régimen General (no Clases Pasivas) para evitar confusiones.

En resumen, sí, España no puede gravar tu pensión privada bajo el CDI. Queda exenta por completo. Disculpa el error inicial; esta corrección se basa en la revisión detallada. Consulta un asesor fiscal para trámites específicos.